

不同意性交等罪防止マニュアル

【保存版】

～「大丈夫だろう」で人生を終わらせないための、恋愛と法律の話～



※本マニュアルは一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別の事案については必ず弁護士等の専門家にご相談ください。記載内容は作成時点の法令・統計情報に基づいています。

プロローグ

その「たぶん大丈夫」が一番危ない

ユウ

今日は恋愛テクの話じゃないのか？



レン

今日はテクの前に、絶対に踏んではいけない地雷の話。

ユウ

地雷って、大げさだな。僕、無理やりなんてしないよ。する勇気がない。



レン

その「無理やりじゃない」の基準、法律と一致してる自信ありますか？

ユウ

……え。



レン

2023年に刑法が変わって、「不同意性交等罪」ができたの。2024年の認知件数は約4,000件。前の年から45%増。



ユウ ▶

ええ！？1年でそんなに！？



◀ レン

暴行も脅迫もなくとも成立する罪になったから。つまり、あなたが思ってる「普通のデート」の中にも境界線があるってこと。

このマニュアルで扱うこと

- 何がアウトなのか、どの場面が危ないのか（第1～2章）
- 捕まったとき、お金と人生がどうなるのか（第3～4章）
- 後から「同意してない」と言われたらどうなるのか（第5～6章）
- 万が一疑われたとき、何をして何をしてはいけないのか（第7～8章）



◀ レン

脅すために書いてるんじゃない。知らないまま恋愛するのが一番危ないから書いてます。

第1章

法律が変わって、何がアウトになったのか

ユウ ▶

そもそも、前と何が違うんだ？



◀ レン

昔の「強制性交等罪」は、暴行や脅迫があったかどうかが中心だった。要するに「無理やりだったか」ね。



◀ レン

今の「不同意性交等罪」で問われるのは、これ。

相手が「同意しない意思」を形成・表明することが困難な状態だったかどうか

かみ砕くと「相手がNOと言えない状態だったか」。殴らなくても、脅さなくても、相手が断れない状況なら罪になります。

ユウ ▶

断れない状況って、たとえば？



法律が挙げる「8つの困難な状態」

#	状態	恋愛シーンでの例
1	暴行・脅迫	力づく、怒鳴って従わせる
2	心身の障害	判断能力に影響がある状態
3	アルコール・薬物の影響	飲み会の後、相手はかなり酔っている
4	睡眠その他の意識障害	相手が寝てしまっている
5	拒否するいとまがない	不意打ちで始める
6	恐怖などでフリーズ	怖くて固まり、何も言えない
7	虐待による心理的反応	逆らえない関係が続いている
8	経済的・社会的地位の利用	職場の上下関係、先輩後輩、取引先



レン

③④⑤⑥は、デートでも飲み会でも普通に起こる状況。そこが怖いところ。

ユウ

ええ…普通に起こるやつばかりじゃないか……。



そのほかに変わった3つのこと

- ・ 性交同意年齢が13歳→16歳に引き上げ。相手が16歳未満なら、たとえ「同意していた」としても罪になります。年齢確認は必須。
- ・ 配偶者間でも成立することが明記。「夫婦だから」「付き合ってるから」は理由になりません。
- ・ 公訴時効の延長。「何年も前のことだから大丈夫」は通用しなくなりました。

見落とされがちな最大のポイント：立件のハードルが下がった

ユウ

でも、そこまで細かく決めても、実際に捕まる人が増えるわけじゃないよね？



レン

そこは逆。専門家は「処罰の範囲そのものを広げたわけではない」と説明してる。改正前から裁判所は幅広く解釈してたから。



レン

でも現場は変わりました。条文にはっきり書かれたことで、警察が受理・立件しやすくなっています。

改正前

窓口で「それは事件にならない」と被害届が受け取られなかったケースがあった

改正後

「酔っていた」「立場的に断れなかった」が条文にある → そのまま立件される



レン

解釈上はともかく、**実務では逮捕・勾留・起訴されやすくなっている**。「昔は問題にならなかった」という感覚は、もう捨てて。

第2章

恋愛シーンに潜む「危険な場面」ワースト5

ユウ

具体的に、どんな場面がヤバいのか？



レン

あなたが「よくある展開」だと思ってる場面から順に並べます。

危険度MAX① 酔っている相手・寝ている相手

- ・ 相手が泥酔している → **同意する能力がない**と判断されます
- ・ 相手が寝てしまった → **意識がはっきりしない状態**そのものです
- ・ 「向こうもノリノリだった」 → 翌朝「覚えていない」と言われたら、反証はほぼ不可能です

ユウ

ええ！？でも、お互い飲んでたら向こうも同罪じゃ……。



レン

あなたが飲んでいたことは、言い訳にならないの。相手が飲んでいただけが問題になる。

☐ 鉄則：酔っている相手・寝ている相手とは、何があっても行為に及ばない。

危険度MAX② 「嫌がってないから大丈夫」という思い込み



◀ レン

改正法が見るのは「NOと言われたか」じゃない。「NOと言える状況だったか」です。

- 黙っていた＝同意、ではありません
- 抵抗しなかった＝同意、でもありません
- 怖くてフリーズしていた、断ったら気まずいから流された——これは全部「困難な状態」になり得ます

ユウ ▶

ええ！？じゃあ、何を基準にすればいいんだよ！？



◀ レン

シンプル。「拒否されなかった」は同意じゃない。明確なYESだけが同意。

危険度③ 「部屋に来た＝OK」という勘違い

- 部屋やホテルに入ることと、行為に同意することは別
- 途中で気が変わったら、そこから先は同意なし
- 「ここまで来て断るの？」という空気で押し切るのは、まさにNOと言えない状況の利用です

危険度④ マッチングアプリを利用した美人局



◀ レン

素性を知らない相手との出会いは、後で説明する示談金目的のトラブルの温床。

ユウ ▶

ええ…あれだけマッチングアプリをオススメされたけど、使うのが怖くなってきたな……。



◀ レン

必ずデートで利用するお店はこちらから指定する。女性が指定してきたお店にはいかない。本人確認の提出が義務付けられているアプリを使う。アプリの年齢表記を信用せず最終確認は自分で行うこと。

危険度⑤ 職場・先輩後輩など「断りにくい関係」

- 部下、後輩、取引先、バイト先の子——あなたが立場的に上なら、相手は断りたくても断れないかもしれません
- あなたが「合意の上」のつもりでも、客観的に「拒否できない立場」と判断されれば罪になり得ます

ユウ ▶

職場の飲み会も危ないってことか……。



◀ レン

飲み会が危ないんじゃない。そこから2人きりになるのが危ない。

第3章

「お金で解決できる」は幻想

ユウ ▶

仮にトラブっても、最悪お金で示談すれば済むんじゃない？



◀ レン

それ、一番よくある勘違い。理由を3つ挙げます。

理由① 示談しても起訴される（非親告罪）

2017年の改正で、性犯罪は**非親告罪**になりました。被害者が告訴を取り下げても、示談が成立していても、**検察官の判断で起訴できます**。「和解したから終わり」にはなりません。

理由② 起訴されたら、ほぼ有罪

日本の刑事裁判の有罪率は**99%以上**。起訴された時点で、ほぼ有罪が確定すると考えてください。

理由③ 一発で実刑（刑務所行き）

法定刑は**5年以上の拘禁刑**。ここに2つの重大なポイントがあります。

- ・ **罰金刑が存在しない**。払って終わり、という選択肢がそもそもない
- ・ **執行猶予は原則つかない**。執行猶予がつけられるのは3年以下の刑だけ。法定刑が5年以上なので、初犯でも**一発で実刑**になり得ます

ユウ ▶

ええ！？初犯でも刑務所……。



◀ レン

「反省してます、初めてなんです」は通用しない。

誤解しないで：「示談に意味がない」わけじゃない



◀ レン

ここで言いたいのは、「**示談さえすれば無かったことになる**」が間違いってこと。示談したから自動的に終わり、にはならない。



レン

ただし**起訴される前**なら、示談の成立は不起訴を引き寄せる大きな材料になる（詳しくは第7章）。

示談は「事後に効く保険」ではなく、**弁護士を通じて適切なタイミングでやって初めて意味を持つ専門作業**。

素人が自分で連絡を取って解決できるものではありません。

第4章

逮捕されたら、人生はどうなるのか

ユウ

もし逮捕されたら、実際どうなるんだ？



レン

時系列で見せます。想像より地味で、想像より重いです。

最大23日間、社会から消える

逮捕されると、勾留を含めて**最大23日間**身柄を拘束されます。スマホは押収され、外部との連絡はほぼ不可能。仕事の引き継ぎも家族への説明もできないまま、23日が過ぎます。

実名報道で一生残る

- ・ 会社員なら → 解雇・懲戒。再就職も困難に
- ・ 経営者・フリーランスなら → 取引停止、融資の引き上げ、廃業
- ・ 家族は → 引っ越しや転校を迫られるケースも

ユウ

ええ！？23日間、誰にも連絡できないって……仕事が……



レン

仕事だけじゃない。実刑を受ければ、刑の執行が終わるまで会社の取締役にもなれない。出所しても、失った信用は戻らない。



レン

一度の「大丈夫だろう」が、キャリアと家族と信用を同時に奪う。これが現実。

ユウ ▶

……逆に聞きたいんだけど。合意の上だったのに、後から「同意してなかった」って言われたらどうなるんだ？



◀ レン

いい質問です。このマニュアルで一番知ってほしいところ。

ユウ ▶

ちゃんと話せば、分かってもらえるよね？



◀ レン

あなたの言い分が伝わらないまま、逮捕・勾留・起訴まで進むケースは、いくらでもあります。

あなたの説明は、最初は誰にも届かない

捜査は被害申告からスタートします。その時点であなたは「疑われている側」であり、説明を聞いてから逮捕を判断してもらえとは限りません。**気づいたときには身柄を取られていた**、というのが典型的な流れです。

「その場では嫌がってなかった」が通じない理由

争点は「その場でNOと言われたか」ではなく、「**その場でNOと言える状況だったか**」に移っています。だから、こんなケースも立件され得ます。

- その場では笑っていたが、後から「怖くて合わせていただけ」と主張される
- 一度は同意したが、途中で気が変わっていた（と後から言われる）
- 関係が壊れた後、あるいは金銭トラブルの後になって、過去の行為を申告される

ユウ ▶

ええ……それ、防ぎようがないじゃないか……。

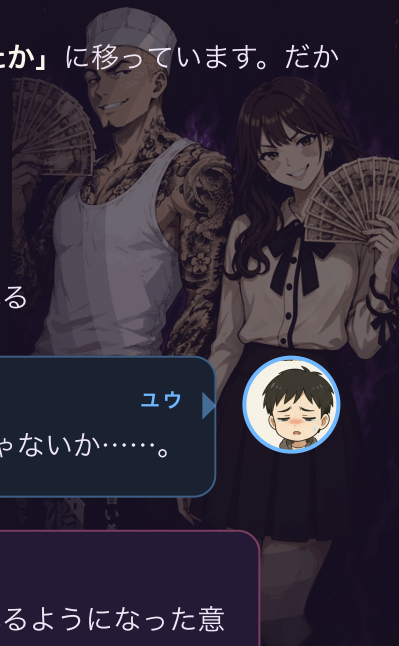


◀ レン

ゼロにはできません。長く泣き寝入りしてきた被害者が声を上げられるようになった意味は大きいけど、同時に**悪用や認識のズレによる立件も増えています**。この両面がある以上、私たちにできる最善はひとつ。

☐ **そもそも「疑われる状況」に身を置かない。**

第2章の危険場面と第8章のルールが、そのための具体策です。



ユウ ▶

さっき言ってた「示談金目的」って、そんなにあるんですか？



◀ レン

増えてる。アプリ、パパ活、飲み場をきっかけに、**数千万円単位の示談金を要求される**トラブル。生成AIで相場を調べてから請求してくる手口まであります。

ユウ ▶

本当の被害と、金目当ての区別ってつくのか？



◀ レン

渦中の本人には、まずつきません。だから対応の型を先に覚えておくのが大事。

やってはいけないNG対応

NG1 自分で直接やり取りする

- 焦って謝罪のメッセージを送る → 「事実を認めた証拠」として使われます
- 言い訳をする → 矛盾を突かれて不利になります
- 逆上して暴言を吐く → 「脅迫」という新しい証拠を自分で作ることになります

NG2 無視して放置する

- 相手が警察に駆け込めば、逮捕リスクが一気に上がります

ユウ ▶

ええ……じゃあ、どうすれば……。



やること

直接のやり取りを一切やめて、その日のうちに**弁護士（第三者）に相談する**。

これだけです。「弁護士に相談したら大ごとになる」は逆で、自分で対応するほうが大ごとになります。

◀ レン

あなたが送る一通のメッセージより、弁護士からの一通の書面のほうが、100倍あなたを守るの。





レン

ここは読み飛ばさないで。慌ててるときに正しい判断はできないから、先に頭へ入れて。

① ゴールは「無罪」ではなく「不起訴」

起訴されれば有罪率99%以上。裁判で争って勝つ、という発想は現実的ではありません。

一方で、不同意性交等の事件のうち、およそ3分の2（約66%）は不起訴で終わっているとも言われています。

勝負は起訴される前。前科がつく前の段階で、いかに「起訴すべきでない」と判断させるかがすべて。

② やり取りの記録を絶対に消さない

ユウ

まずいと思ったら、LINEとか消しちゃいそう……。



レン

それが最悪の一手。消した瞬間に、あなたの立場は悪くなります。

☐ 相手とのメッセージは、行為の前後を含めて絶対に消さない。

- ・ 削除は「不利な証拠を隠した」と受け取られ、立場を悪化させます
- ・ 会う前後のやり取りの空気感は、あなたを守る最重要の証拠になります

③ 状況を裏づける証拠を早めに押さえる

- ・ 飲酒の状況：何をどれくらい飲んだか、相手がどの程度酔っていたか
- ・ 同席者の証言：一緒にいた人が相手の様子をどう見ていたか
- ・ 店や施設の防犯カメラ映像：入店・退店時の様子が写っています
- ・ 飲食店のレシート・決済履歴：店名・日時・注文内容が残るため、「誰が何をどれだけ飲んだか」を後から裏づけられます

映像は日数が経つと上書きされて消えます。

保全の依頼は一刻を争います。ここだけは「明日でいいか」が命取りです。

④ 示談は「弁護士を通じて、早期に」

行為自体を認める場合、起訴前の示談成立は極めて有効です。事件化の回避や不起訴につながる可能性が高くなります。

ただし示談金の相場は近年高額化しており、数百万円～1,000万円規模になるケースも珍しくありません。そして繰り返しますが、自分で直接交渉するのは絶対にNGです。

⑤ 警察からの呼び出しは無視しない

ユウ ▶

行ったら捕まりそうで、怖すぎる。



◀ レン

連絡を絶つほうが捕まる。逃亡や証拠隠滅のおそれあり、と判断されます。



正しい順序：まず弁護士に相談 → 有利な主張と資料を準備 → そのうえで出頭。

⑥ 調書に安易にサインしない

取り調べでは、捜査側が想定するストーリーに沿った調書が作られることがあります。一度署名・押印した調書は、後から覆すのが非常に困難です。

- ・ 事実と違う内容、ニュアンスを変えられた内容の調書には、署名・押印をしない
- ・ あなたには黙秘権・署名押印を拒否する権利・内容の訂正を申し立てる権利があります
- ・ 「早く帰りたい」「認めれば楽になる」に負けないこと

なお、明らかに金銭目的の虚偽申告だと判断できるケースでは、相手を虚偽告訴罪で告訴するという対抗手段もあります。ただしこれも判断と実行は弁護士の領分です。

◀ レン

この6つに共通する結論はひとつ。自分で何とかしようとした瞬間に、状況は悪化する。



第8章

今日から守る「10のルール」

ユウ ▶

レン、覚えることが多すぎる…結局、何を守ればいいんだ？



◀ レン

この10個だけ暗記して。最後は特に重要。



☐ 1 明確な同意がない行為は、絶対にしない。迷ったらしない。

「たぶん大丈夫」の「たぶん」が人生を壊します。

☐ 2 酔っている相手・寝ている相手とは、何があっても行為に及ばない。

どれだけ良い雰囲気でも、その日は解散する勇気を持つこと。

☐ 3 初デートでは、自分も可能な限り飲まない。

相手が居酒屋を選んで乾杯の流れになっても、1杯で止めるか、早めにソフトドリンクへ切り替える。酔えば判断力が落ちるだけでなく、「酔っていて覚えていない」というあなた自身の説明が、そのまま不利な材料に変わります。素面のあなたが、一番強い証人です。

☐ 4 交際が始まるまで、スキンシップは控える。

肩に手を置く、腰に触れる、手をつなぐ。あなたにとっては好意の表現でも、関係ができる前の接触は、相手にとって「怖い」に変わりえます。急がないこと自体が、信頼の作り方です。

☐ 5 立場上断りにくい相手を、2人きりの場に誘わない。

あなたの「誘い」は、相手には「断れない圧力」かもしれません。

☐ 6 リスクの高い場に、そもそも近づかない。

素性の分からない相手との深酒、金銭が絡む出会い、勢いだけの集まり。「行かない」が最もコストの低いリスク管理です。

☐ 7 相手とのやり取りも、飲食のレシートも、消さない・捨てない。

何もなければただの履歴、何かあれば命綱。レシートには店名・日時・注文内容が残ります。「あの日あなたは相当飲んでいた」という言いがかりに対して、注文履歴は数少ない客観的な反証になります。カード明細やアプリの決済履歴も同じ役割を果たします。トラブルの匂いがしたときこそ、削除ではなく保存を。

☐ 8 トラブルの気配を感じたら、直接やり取りせず、その日のうちに弁護士へ。

謝罪の一通を送る前に、まず専門家。

☐ 9 「同意の確認」を習慣にする。

言葉で確かめるのはダサいことではなく、相手を大切にしている証拠です。

☐ 10 常に相手に思いやりを持って接する。

「自分が女性だったら」と、相手の立場になって物事を考える。大人として失礼な言動や行動はしない。ドタキャンなども、もちろんやってはいけません。タイプじゃなくても雑に扱わず、相手に敬意を持って、デートは最後まで楽しませてください。

ユウ ▶

正直、ここまで聞くと恋愛が怖くなったな……。



◀ レン

男性側からすると理不尽に思える内容も多く含まれていたと思います。
女性が男性に一番感じてる警戒心って、何だと思いますか？

ユウ ▶

えっと……「怖い人だったらどうしよう」？



◀ レン

そう。「この人、何かされないかな」。これが常に前提にあります。

◀ レン

つまり、同意を丁寧に確認できる男、強引に迫らない男は、それだけで**信頼**という最大の武器を持ってるってこと。

ユウ ▶

……知識が、そのまま武器になるのか。



◀ レン

このマニュアルはあなたを縛るルールじゃない。「この人は安心できる」と思わせる、一番強い恋愛スキル。

◀ レン

正しく知って、堂々と、誠実に。それが一番モテる男のやり方。



※本マニュアルは一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別の事案については必ず弁護士等の専門家にご相談ください。記載内容は作成時点の法令・統計情報に基づいています。